

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2684/2539

บริษัท สหรุ่งเจริญ (1992) จำกัด
นาง รุจิรา คงปรัชญา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138 (2), มาตรา 148, มาตรา 173 (1)

โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันศาลชั้นต้นพิพากษาคดีตามยอมแล้วการที่จำเลยอุทธรณ์ว่าฟ้องคดีนี้เป็นฟ้องซ้อนกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่600/2537ของศาลชั้นต้นเพราะเป็นมูลคดีพิพาทเดียวกันอันเกิดจากการรับซื้อทรัพย์สินพิพาททั้งสองคดีเหมือนกันและคดีดังกล่าวโจทก์ได้ฟ้องจำเลยไว้ก่อนคดีนี้และขณะฟ้องคดีนี้คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นนอกจากนี้พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลอาญานบุรีเป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่813/2536ในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจรโดยขอให้ศาลสั่งให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์จำนวน360,000บาทแก่โจทก์คดีนี้ด้วยและศาลอาญานบุรีอนุญาตให้โจทก์คดีนี้ในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญาดังกล่าวเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการในที่สุดศาลอาญานบุรีได้พิพากษายกฟ้องโจทก์จึงถือได้ว่าศาลอาญานบุรีได้มีคำพิพากษาชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีในส่วนแพ่งสิ้นสุดเด็ดขาดแล้วฟ้องโจทก์ในคดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ำนั้นเป็นการอุทธรณ์ว่าฟ้องของโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำและฟ้องซ้อนกับคดีอื่นอันเป็นการกล่าวอ้างว่าคำพิพากษาศาลฎีกาประนีประนอมยอมความของศาลชั้นต้นละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา138(2)ซึ่งจำเลยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยนั้นจึงเป็นการไม่

ขอบ ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่600/2537ของศาลชั้นต้นโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมยี่ห้อจูกิ12เครื่องจักรพังอุตสาหกรรมยี่ห้อชิรุบ่า 4เครื่อง และเครื่องตัดผ้าอุตสาหกรรม2เครื่องของโจทก์ที่ลูกจ้างของโจทก์นำไปขายให้แก่จำเลยซึ่งพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ยึดคืนมาจากจำเลยส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนจักรพังอุตสาหกรรมยี่ห้อชิรุบ่าของโจทก์อีก2เครื่องที่พนักงานสอบสวนยึดได้จากจำเลยเป็นของกลางแต่จำเลยได้ติดต่อขอรับคืนไปจากพนักงานสอบสวนในคดีอาญาหมายเลขแดงที่4052/2536ภายหลังจากศาลอาญาธนบุรีพิพากษายกฟ้องแล้วจักรพังอุตสาหกรรมยี่ห้อชิรุบ่า ในคดีนี้กับจักรพังอุตสาหกรรมในคดีแพ่งหมายเลขดำที่600/2537ของศาลชั้นต้นเป็นทรัพย์สินต่างรายการกันประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีไม่ใช่ประเด็นเดียวกันฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้อนกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่600/2537ของศาลชั้นต้น คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ขึ้นใหม่ภายหลังจากที่ศาลอาญาธนบุรีพิพากษาคดีอาญาหมายเลขแดงที่4052/2536แล้วโดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าจักรพังอุตสาหกรรมยี่ห้อชิรุบ่า 2เครื่องในคดีนี้ที่พนักงานสอบสวนได้ยึดไว้เป็นของกลางนั้นเป็นของโจทก์แต่จำเลยยังติดต่อขอรับเอาจักรพังอุตสาหกรรมดังกล่าวไปจากพนักงานสอบสวนเป็นการกระทำต่างคราวกันกับที่จำเลยถูกฟ้องตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่4052/2536ของศาลอาญาธนบุรีในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจรจักรพังอุตสาหกรรมดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันไม่เป็นฟ้องซ้ำ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณเดือนมกราคม 2535 ลูกจ้างของโจทก์ลักเอาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมของโจทก์ไปหลายรายการต่อมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลราชบุรีบูรณะได้ติดตามยึดเอาจักรพังอุตสาหกรรมยี่ห้อชิรุบ่า 2

เครื่องราคาเครื่องละ 25,000บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ได้จากจำเลยไว้เป็น
ของกลางและดำเนินคดีแก่จำเลยในความผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรตามคดี
อาญาหมายเลขดำที่ 813/2536 ต่อมาวันที่ 28 ตุลาคม 2536ศาลอาญาธนบุรีได้มีคำ
พิพากษายกฟ้อง ตามคดีหมายเลขแดงที่ 4052/2536วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537
จำเลยซึ่งรู้อยู่แล้วว่าจักรพังอุตสาหกรรมที่พนักงานสอบสวนได้ยึดไว้เป็นของกลาง
นั้นเป็นของโจทก์จำเลยยังติดต่อขอรับเอาจักรพังอุตสาหกรรมดังกล่าวไปจาก
พนักงานสอบสวน อันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยคืนจักรพังอุตสาหกรรม
ยี่ห้อชิรูบ้า 2 เครื่อง ราคา 50,000 บาท แก่โจทก์หากไม่คืนให้ใช้ราคาแทน
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลย ขาดนัด ยื่นคำให้การ

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันศาล
ชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายก อุทธรณ์ ของ จำเลย

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาตามฎีกาจำเลยว่า คำพิพากษาศาลชั้นต้น
ประนีประนอมยอมความของศาลชั้นต้นละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยว
ด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม่จำเลยอุทธรณ์ว่าฟ้องคดีนี้เป็นฟ้องซ้อน
กับคดีแพ่งหมายเลขดำที่600/2537 ของศาลชั้นต้นเพราะเป็นมูลคดีพิพาท
เดียวกันอันเกิดจากการรับซื้อทรัพย์สินพิพาททั้งสองคดีเหมือนกัน และคดีดังกล่าว
โจทก์ได้ฟ้องจำเลยไว้ก่อนคดีนี้ และขณะฟ้องคดีนี้คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลชั้นต้น นอกจากนี้พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลอาญาธนบุรีเป็นคดีหมายเลขดำที่ 813/2536 ในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจร โดยขอให้ศาลสั่งให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์จำนวน 360,000 บาท แก่โจทก์คดีนี้ด้วยและศาลอาญาธนบุรีอนุญาตให้โจทก์คดีนี้ในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญาดังกล่าวเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ ในที่สุดศาลอาญาธนบุรีได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงถือได้ว่าศาลอาญาธนบุรีได้มีคำพิพากษาชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีในส่วนแพ่งสิ้นสุดเด็ดขาดแล้ว ฟ้องโจทก์ในคดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ำนั้น แต่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าว โดยวินิจฉัยว่า จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ได้พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย ศาลฎีกาเห็นว่า ตามอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวเป็นการอุทธรณ์ว่า ฟ้องของโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำและฟ้องซ้อนกับคดีอื่น อันเป็นการกล่าวอ้างว่า คำพิพากษาดำเนินการตามสัญญาประนีประนอมยอมความของศาลชั้นต้นละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138(2) ซึ่งจำเลยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยนั้นเป็นการไม่ชอบ และศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาใหม่ เห็นว่า ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 600/2537 ของศาลชั้นต้น โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมยี่ห้อจูกิ 12 เครื่อง จักรพังอุตสาหกรรมยี่ห้อชิรุบ่า 4 เครื่อง และเครื่องตัดผ้าอุตสาหกรรม 2 เครื่องของโจทก์ที่ลูกจ้างของโจทก์นำไปขายให้แก่จำเลย ซึ่งพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ยึดคืนมาจากจำเลย ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนจักรพังอุตสาหกรรมยี่ห้อชิรุบ่าของโจทก์อีก 2 เครื่องที่พนักงานสอบสวนยึดได้จากจำเลยเป็นของกลางแต่จำเลยได้ติดต่อขอรับคืนไปจากพนักงานสอบสวน ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 4052/2536 ภายหลังจากศาลอาญาธนบุรีพิพากษายกฟ้องแล้วจักรพังอุตสาหกรรมยี่ห้อชิรุบ่าในคดีนี้กับจักรพังอุตสาหกรรมในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 600/2537 ของศาลชั้นต้น เป็นทรัพย์ต่างรายการกันประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีไม่ใช่

ประเด็นเดียวกันฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้อนกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 600/2537 ของศาลชั้นต้นส่วนปัญหาเรื่องฟ้องซ้ำนั้นเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ขึ้นใหม่ภายหลังจากที่ศาลอาญาธนบุรีพิพากษาคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 4052/2536 แล้ว โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าจักรพังอุตสาหกรรม ยี่ห้อซีรูก้า 2 เครื่องในคดีนี้ที่พนักงานสอบสวนได้ยึดไว้เป็นของกลางนั้นเป็นของโจทก์แต่จำเลยยังติดต่อขอรับเอาจักรพังอุตสาหกรรมดังกล่าวไปจากพนักงานสอบสวน เป็นการกระทำต่างคราวกันกับที่จำเลยถูกฟ้องตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 4052/2536 ของศาลอาญาธนบุรี ในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจรจักรพังอุตสาหกรรมดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ไม่เป็นฟ้องซ้ำ

พิพากษายก คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ให้ บังคับคดี ไป ตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(จำลอง สุขศิริ-สุนพ กীরติยุติ-สมบัติ เดี่ยววิศเรศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ